يضل عن أهله ، ولا يعرف له نسب ولا كفيل .

ولا ينبغي ترك اللقيط ، لقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة :٢] فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه . وما وجد معه من المال فهو له ، عملاً بالظاهر ، ولأن يده عليه ؛ وينفق عليه منه ، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال .

واللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه ، إلا إذا وجد ببلد الكفر ، فإنه كافر . ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه ، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بَيِّنة عرض على القَافَة[1] .

والأحق بحضانة اللقيط واجده ، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً ، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم .

ويشترط في المُلْتقِط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة ، والرشد . فلا يصح التقاط الصبي ، والمجنون ، والعبد ، والكافر للمسلم ، والفاسق والسفيه .

(١) جمع قَائِف ، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . (النهاية : قوف) .